ACCORD relatif au Télétravail à SAINT-GOBAIN PAM

Entre les soussignés :

La société SAINT-GOBAIN PAM représentée par Monsieur Frédéric BEAUMONT, Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise :

- ✓ CFDT représentée par Monsieur Marc ANTOINE
- ✓ CGT représentée par Monsieur Karim BOUBEKEUR
- ✓ CFTC représentée par Monsieur François-Luc GONCALVES
- ✓ CFE-CGC représentée par Monsieur Henri POIRSON
- ✓ FO représentée par Monsieur Mohamed BOUGHSAS

D'autre part,

****

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

M.B HP MA

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise place de l'accord relatif à l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes de juin 2013, il a été prévu que la Direction de Saint-Gobain PAM ouvre des négociations visant à conclure un accord relatif à la mise en place du télétravail à Saint-Gobain PAM.

En effet l'engagement de Saint-Gobain pour le bien-être au travail est au cœur des valeurs fondamentales du Groupe que sont les principes de solidarité, de respect des personnes et de la légalité et des droits des employés, formalisés dans les « Principes de Comportement et d'Action ».

Cet accord constitue une démarche complémentaire visant à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Sa signature marque une nouvelle étape de la politique des ressources humaines de Saint-Gobain PAM, dont les quatre axes prioritaires ont été définis par la Direction des Ressources Humaines du Groupe Saint-Gobain dans le cadre du programme « OPEN » lancé en 2011, à savoir la mobilité professionnelle des collaborateurs, la diversité des équipes, l'engagement des collaborateurs et le développement des talents.

Le télétravail est un dispositif permettant de concilier davantage la vie professionnelle et la vie privée, et contribuant d'une façon plus générale au bien-être au travail des salariés.

La mise en place du télétravail à SAINT-GOBAIN PAM fait référence :

- aux règles relatives au télétravail édictées par l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu par arrêtés ministériels des 30 mai et 15 juin 2006 et par l'article L. 1229 du code du travail,

- à l'accord-cadre relatif à la diversité signé par Pierre-André de Chalendar, Président Directeur-Général de la Compagnie de Saint-Gobain et par les cinq organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, la CFTC, CGT et CGT-FO) le 6 septembre 2012 prévoyant le renforcement et la valorisation de la présence des femmes via des actions portant sur les conditions de travail et l'articulation entre la vie professionnelle et l'exercice de responsabilités parentales,

M.B MA

Article 1 : DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

a. Définitions

« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ».

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue soit dès l'embauche, soit ultérieurement du télétravail tel que défini au premier alinéa ».

b. Champ d'application

Le télétravail a vocation à bénéficier à tous les salariés de SAINT-GOBAIN PAM, à l'exception des salariés, dont l'activité professionnelle nécessite une présence physique et/ou dont l'activité est en interaction quotidienne et importante avec les autres salariés.

De plus, le télétravail doit être compatible avec la fonction occupée et le fonctionnement du service, être basé sur le double volontariat employeur/salarié, et nécessiter un lien de confiance indispensable.

c. Critères de choix

Afin d'objectiver la décision managériale, des critères de choix sont mis en place :
Pour bénéficier du dispositif de télétravail, il est nécessaire :

- d'être en CDI hors période d'essai,
- d'avoir passé un délai équivalent à la période d'essai en cas de changement de poste,
- d'être autonome dans son travail, d'avoir une activité facilement mesurable et contrôlable par son responsable hiérarchique,
- d'avoir une évaluation satisfaisante lors du dernier entretien annuel d'évaluation.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser le passage en télétravail d'un ou plusieurs de ses collaborateurs, dans le cas où le nombre de demandes ne lui permettent pas de maintenir une organisation pérenne au sein de son service.

M.B AP MA

A ce titre, certains critères de priorisation peuvent intervenir :

- raisons médicales,
- handicap,
- salariés « séniors »,
- temps de trajet important,
- jeunes parents (pour l'économie du temps de transport),
- ...

En tout état de cause, le responsable RH sera co-décisionnaire avec le responsable hiérarchique pour valider les candidatures au télétravail des salariés en ayant fait la demande.

d. Périodicité du télétravail

Le télétravail devra obligatoirement être alterné, à savoir limité à deux jours maximum par semaine, et fera l'objet d'un avenant au contrat de travail valable pour une année, éventuellement renouvelable par année.
Un entretien spécifique avec le responsable RH et le responsable hiérarchique sera effectué au bout de 3 ans de télétravail afin de faire un bilan de cette organisation du travail. Cette organisation du travail sera également abordée annuellement lors de l'entretien annuel d'évaluation avec le responsable hiérarchique.

Pour des cas particuliers liés à des raisons médicales limitées dans le temps et avec accord du médecin du travail, l'organisation du télétravail pourra être supérieure à deux jours par semaine.

Article 2 : MODALITES D'EXECUTION DU TELETRAVAIL

a. Situation juridique du salarié pendant la période de télétravail

Durant la période de télétravail la personne restera salarié(e) de SAINT-GOBAIN PAM. Il (elle) est rattaché(e) administrativement à la société et bénéficiera des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés exerçant les mêmes activités travaillant dans les locaux de la Société, sous la seule réserve d'une éventuelle adaptation pour tenir compte des particularités du télétravail (exemple : indemnité de transport non versée pour les jours en télétravail).

Pour l'exercice de ses droits collectifs, en particulier ceux liés à l'électorat et à l'éligibilité pour les élections professionnelles, le salarié reste rattaché(e) à SAINT-GOBAIN PAM.

b. Période d'adaptation au télétravail

M.S HP MA

Cette nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de 2 mois, pendant laquelle chacune des parties signataires de l'avenant au contrat de travail pourra librement y mettre fin, à condition de respecter un délai de prévenance de deux semaines.
Cette période d'adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties signataires de s'assurer de son adaptation à cette forme d'organisation du travail et de vérifier que celle-ci est bien compatible non seulement avec les souhaits du salarié, mais aussi avec les nécessités du bon fonctionnement de SAINT-GOBAIN PAM et avec le bon dimensionnement des équipements et des technologies de l'information et de la communication utilisés.

S'il est mis fin à cette nouvelle organisation du travail pendant la période d'adaptation, le salarié réintégrera son poste de travail, dans les locaux de la société, dans des conditions identiques à celles qui étaient les siennes à la date de début de la période de télétravail, sous réserve des évolutions qui seraient intervenues concernant la situation du salarié pendant la période d'adaptation.

c. Réversibilité du télétravail

A l'issue de cette période d'adaptation, le télétravail conservera un caractère réversible. Il pourra donc y être mis fin, par l'une ou par l'autre des parties.

Cette décision devra faire l'objet d'une notification écrite à l'autre partie. Un délai de prévenance de deux semaines devra être respecté par celle des parties ayant décidé de mettre un terme à la période de télétravail. Ce délai de prévenance ne sera pas dû en cas de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les parties conviennent qu'en aucun cas la réversibilité du télétravail ne peut s'analyser en une modification du contrat de travail du salarié.

S'il est mis fin au télétravail dans les conditions stipulées par le présent article, le salarié réintégrera son poste de travail, dans les locaux de la Société, dans des conditions identiques à celles qui étaient les siennes à la date de début de la période de télétravail, sous réserve des évolutions qui seraient intervenues concernant la situation du salarié pendant cette période.

d. Conditions du télétravail

Le lien hiérarchique du salarié n'est pas affecté par le passage en télétravail.

MB HP MA

Les jours de télétravail et les horaires de travail sont déterminés selon la répartition hebdomadaire renseignée dans l'avenant au contrat de travail (cf. Annexe 1 : exemple d'avenant au contrat de travail).
Le cas échéant, la hiérarchie pourra, en fonction des nécessités du service, lui demander de modifier cette répartition hebdomadaire et ses horaires pour une période limitée. Cette demande sera notifiée au salarié au plus tard cinq jours ouvrés avant le début de cette période.

SAINT-GOBAIN PAM s'engage à respecter la vie privée du salarié.

La charge de travail, les délais d'exécution, les normes de production et les critères de résultats qui seront notamment exigés du salarié au cours de la période de télétravail demeureront équivalents à ceux des salariés de même niveau de qualification et exerçant les mêmes activités, travaillant dans les locaux de SAINT-GOBAIN PAM.

Le salarié devra organiser son temps de télétravail dans le cadre de la législation, des conventions et des accords collectifs, ainsi que de toutes autres règles en vigueur dans l'entreprise, y compris au titre de son contrat de travail.

Pour les salariés soumis à un horaire collectif, les parties conviennent par ailleurs que la Direction se réserve la possibilité de vérifier les temps de connexion des télétravailleurs.

e. Equipements nécessaires au télétravail

La Société mettra à disposition, installera si besoin et entretiendra les équipements et matériels nécessaires à l'activité du salarié en télétravail.

L'avenant au contrat de travail définira la liste de ces équipements et des conditions de leur utilisation, de leur bon fonctionnement et de leur entretien.

En contrepartie de l'ensemble des frais pouvant être exposés (notamment abonnement Internet, téléphone fixe, chauffage, électricité...), le salarié percevra une indemnité forfaitaire de 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine et de 20 € par mois pour deux jours ou plus de télétravail par semaine. Cette indemnité forfaitaire sera revalorisée annuellement sur la base du pourcentage d'augmentation générale appliqué à SAINT-GOBAIN PAM.

Si des frais particuliers liés à des problématiques de communication (niveau débit internet insuffisant par exemple) doivent être engagés, il sera étudié avec le salarié la possibilité de les prendre en charge pour partie par SAINT-GOBAIN PAM.

MB AP MA

f. Assurances pour le télétravail

Le salarié s'engage à informer par écrit son assureur du fait qu'il (elle) travaille à son domicile en télétravail, avec du matériel appartenant à son employeur, avec copie à celui-ci, et à remettre à l'employeur une attestation « multirisques habitation » couvrant son domicile. Les éventuels coûts d'assurances supplémentaires qui seraient engendrés par le télétravail seront pris en charge par la société, sous réserve qu'elle ait donné son accord préalable, sur présentation de justificatifs.

g. Règles en matière de sécurité en période de télétravail

L'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail seront applicables au salarié pendant le télétravail.

L'avenant au contrat de travail précisera les conditions de vérification des installations où le salarié exercera son activité et de leur mise en conformité si nécessaire.

Afin de vérifier le respect des dispositions légales et conventionnelles portant sur la santé et la sécurité au travail, un représentant de la société, un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les autorités administratives compétentes en la matière pourront avoir accès au domicile du salarié.

Toute visite devra être préalablement notifiée au salarié qui devra donner son accord préalable.

En cas de refus persistant du salarié (trois refus consécutifs) d'autoriser l'accès de son lieu de télétravail aux personnes ci-dessus mentionnées, l'employeur pourra décider de mettre fin à la relation de télétravail.
Le salarié sera par ailleurs, autorisé(e) à solliciter une visite d'inspection par les personnes susvisées.

Il est rappelé au salarié que, conformément à l'article L. 4122-1 du Code du travail, il lui incombe de prendre soin de sa santé, de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

h. Déclaration d'accident du travail en période de télétravail

L'accident qui surviendrait au salarié sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu sur le lieu convenu pour l'exercice du télétravail et pendant l'exécution

M.S HP MA

du contrat de travail (lieu et horaires prévus dans l'avenant au contrat de travail).

Il appartiendra au salarié d'informer immédiatement son responsable RH afin qu'il puisse procéder sans délai aux déclarations qui seraient nécessaires.

i. Droits et avantages individuels et collectifs pendant la période de télétravail

Le salarié bénéficiera, pendant la période de télétravail, intégralement des mêmes droits et avantages individuels et collectifs, légaux et conventionnels, en particulier en termes de formation et d'évaluation professionnelles, que ceux applicables aux salariés de même niveau de qualification et exerçant les mêmes activités travaillant dans les locaux de la Société.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de sa signature

Une information et une consultation des Comités d'Etablissement et des CHSCT des établissements de Saint-Gobain PAM seront effectuées pour la mise en place du télétravail sur les différents sites.

En cas d'évolution significative de la législation, les parties conviennent de se réunir pour examiner les incidences potentielles des nouvelles mesures sur l'application du présent accord.

Article 4 : Révision et Dénonciation de l'Accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande motivée de révision, à la demande de l'une des parties signataires. L'examen de cette demande se fera alors au cours d'une nouvelle réunion paritaire.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. A défaut de la conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après un délai de survie de 12 mois à compter de la fin des 3 mois de préavis.

M.S HP M4

Article 5 : Dépôt de l'Accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Meurthe et Moselle et auprès du Greffe du Conseil des Prud'Hommes de Nancy.

Fait à PONT.A.MOUSSON, le 13 octobre 2014

Pour SAINT-GOBAIN PAM
Le Directeur des Ressources Humaines **Frédéric BEAUMONT**

Pour la C.F.D.T **Marc ANTOINE**

le 10 octobre 2014

Pour la C.F.E-C.G.C. **Henri POIRSON**

le 13/10/2014

Pour la C.G.T. **Karim BOUBEKEUR**

Pour F.O. **Mohamed BOUGHSAS**

le 09/10/2014

Pour la C.F.T.C. **François-Luc GONCALVES**

ANNEXE 1 : Exemple d'avenant au contrat de travail dans le cadre de l'accord relatif au Télétravail à Saint-Gobain PAM

Avenant au contrat de travail relatif au recours au télétravail

Entre les soussignés :

La Société SAINT-GOBAIN PAM au capital de 137 927 773 € dont le siège est situé 91, Avenue de la Libération à Nancy (54000), immatriculée au RCS de Nancy, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part, et

Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx demeurant à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, numéro de sécurité sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

D'autre part,

Préalablement, il est rappelé que Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx a été engagé(e) par contrat à durée indéterminée en date du xx xx 20xx.

Le xx xxx 201x, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx a fait part à la société SAINT-GOBAIN PAM de son souhait d'exercer une partie de ses activités professionnelles habituelles en télétravaillant depuis son domicile x jour(s) par semaine, tout en continuant à travailler dans les locaux de l'entreprise les autres jours de la semaine.

Le salarié a eu un entretien avec sa hiérarchie et un entretien avec le service des Ressources Humaines, durant lesquels les conditions du télétravail lui ont été exposées et ses interrogations ont trouvé des réponses le satisfaisant. Une fiche-synthèse reprenant les points-clés du télétravail, émise par le service des Ressources Humaines lui a été remise à cette occasion.

La société SAINT-GOBAIN PAM a donné son accord pour mettre en place cette forme d'organisation du travail, dite de télétravail « alterné », dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent avenant au contrat de travail la liant à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx.

Article 1 : Objet de l'avenant

Le recours au télétravail « alterné » faisant l'objet du présent avenant au contrat de travail s'inscrit dans le cadre des règles relatives au télétravail édictées par l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu par arrêtés ministériels des 30 mai et 15 juin 2006 et par les articles L. 1222-9, 10 et 11 du code du travail, dont un exemplaire a été remis par le service des Ressources Humaines à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx qui déclare avoir pris connaissance.

M.B HP MA

Les dispositions décrites ci-après répondent aux exigences de ces textes et précisent le cadre et les conditions dans lesquelles Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx exercera une partie de ses activités professionnelles habituelles en télétravail.

Article 2 : Début et durée de la période de télétravail

A compter du **xx xxxxxxxxxxx 201x**, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx exercera ses activités, telles qu'elles sont prévues dans son contrat de travail, pour partie dans les locaux de l'entreprise et pour partie depuis son domicile (période de télétravail).

Sous réserve de l'application de la période d'adaptation faisant l'objet de l'article 4 et de la réversibilité faisant l'objet de l'article 5 ci-après, la période de télétravail prendra fin le xx xxxxxxxxx 201x.

Durant la période de télétravail, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxx rencontrera au moins une fois par an le Responsable des Ressources Humaines de l'Etablissement et le Médecin du Travail pour évoquer les conditions de télétravail (possibilité de faire deux entretiens séparés si le salarié le souhaite).

Article 3 : Fin de la période de télétravail

Sous réserve des stipulations de l'article 4 ci-après concernant la période d'adaptation, le présent avenant au contrat de travail, et, par voie de conséquence la période de télétravail qu'il instaure, prendront automatiquement fin au terme de la période précisée ci-dessus, sauf reconduction expresse convenue par écrit entre les parties signataires. Cette reconduction devra être convenue entre les parties au moins 2 mois avant le terme prévu.

A la fin de la période de télétravail, quelle qu'en soit la durée, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx réintégrera son poste de travail, dans les locaux de l'établissement Siège - Site de xxxxxxxxxxx de l'entreprise, dans des conditions identiques à celles qui étaient les siennes à la date de début de la période de télétravail, sous réserve des évolutions qui seraient intervenues concernant la situation de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx pendant cette période.

Article 4 : Période d'adaptation

Cette nouvelle organisation du travail est soumise, à compter de sa date de début telle que fixée à l'article 2 ci-dessus, à une période d'adaptation de 2 mois, pendant laquelle chacune des parties signataires du présent avenant au contrat de travail pourra librement y mettre fin, à condition de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

Cette période d'adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties signataires du présent avenant au contrat de travail de s'assurer de son adaptation à cette forme d'organisation du travail et de vérifier que celle-ci est bien compatible non seulement avec les souhaits de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, mais aussi avec les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et avec le bon dimensionnement des équipements et des technologies de l'information et de la communication utilisés.

S'il est mis fin à cette nouvelle organisation du travail pendant la période d'adaptation, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx réintégrera son poste de travail, dans les locaux de l'entreprise, dans des conditions identiques à celles qui étaient les siennes à la date de

début de la période de télétravail, sous réserve des évolutions qui seraient intervenues concernant la situation de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx pendant la période d'adaptation.

Article 5 : Réversibilité du télétravail

A l'issue de cette période d'adaptation, le télétravail conservera un caractère réversible. Il pourra donc y être mis fin, par l'une ou par l'autre des parties, notamment dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- impératif lié à l'activité ou aux besoins de fonctionnement de l'entreprise ;
- changement de domicile de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx;
- changement intervenu dans la situation familiale de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx;
- inadéquation des équipements ou des technologies de l'information et de la communication utilisés ;
- non-respect par l'une des parties de ses obligations ;
- non-respect des règles d'hygiène et de sécurité dûment constaté.

Cette décision devra faire l'objet d'une notification écrite à l'autre partie. Un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté par celle des parties ayant décidé de mettre un terme à la période de télétravail. Ce délai de prévenance ne sera pas dû en cas de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les parties conviennent qu'en aucun cas la réversibilité du télétravail ne peut s'analyser en une modification du contrat de travail de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx.

S'il est mis fin au télétravail dans les conditions stipulées par le présent article, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx réintégrera son poste de travail, dans les locaux de l'entreprise, dans des conditions identiques à celles qui étaient les siennes à la date de début de la période de télétravail, sous réserve des évolutions qui seraient intervenues concernant la situation de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx pendant cette période.

Article 6 : Conditions et modalités du télétravail

Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx a la possibilité, s'il le souhaite, de s'entretenir avec le Médecin du Travail pour évoquer le télétravail.

Le lien hiérarchique de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx n'est pas affecté par le passage en télétravail.

Le(s) jour(s) de télétravail est(sont) déterminé(s) selon la répartition hebdomadaire suivante : **le(s) (jour(s))**.

Le cas échéant, la hiérarchie de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx pourra, en fonction des nécessités du service, lui demander de modifier cette répartition hebdomadaire pour une période limitée. Cette demande sera notifiée à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx au plus tard cinq jours ouvrés avant le début de cette période.

La Direction de la société SAINT-GOBAIN PAM s'engage à respecter la vie privée de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

La charge de travail, les délais d'exécution, les normes de production et les critères de résultats qui seront notamment exigés de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx au cours de

MA

la période de télétravail demeureront équivalent à ceux des salariés de même niveau de qualification et exerçant les mêmes activités, travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx devra organiser son temps de télétravail dans le cadre de la législation, des conventions et des accords collectifs, ainsi que de toutes autres règles en vigueur dans l'entreprise, y compris au titre de son contrat de travail.

En tout état de cause, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx s'engage à respecter les durées maximales de travail journalier (10 heures) et hebdomadaire (48 heures ; 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives), ainsi que les repos quotidiens (11 heures consécutives au moins) et hebdomadaire (24 heures + 11 heures consécutives).

Pour assurer, autant que de besoin, la bonne exécution et le suivi de son travail, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx accepte d'être joint(e) par téléphone ou par e-mail durant les plages de présence obligatoires ** (9 h 00 – 11 h 30 et 14 h 00 – 16 h 00) et jamais avant 8 h 30 et après 18 h 00 ** par sa hiérarchie.

** en fonction du fuseau horaire du lieu où est réalisé le télétravail.

En cas de déplacement ou de mission à effectuer lors de jour normalement consacré au télétravail, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx rédigera une note de frais de mission selon la procédure en vigueur, étant entendu que :

- le point de départ de la mission est le domicile du salarié
- le temps de travail effectif démarre au moment du départ du domicile.
- le salarié ne perçoit pas d'indemnité de transport supplémentaire

Article 7 : Equipements nécessaires au télétravail

La société SAINT-GOBAIN PAM mettra à disposition, installera si besoin et entretiendra les équipements et matériels nécessaires à l'activité de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx en télétravail : un ordinateur portable et un token, et si nécessaire un téléphone portable, propriétés de la société SAINT-GOBAIN PAM.

A cet égard, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx donne son accord pour que l'entreprise puisse, en cas d'impératif lié au bon fonctionnement des équipements, faire intervenir un technicien afin de vérifier sur place l'adaptation et la bonne conformité des installations nécessaires au télétravail ainsi que les conditions de sécurité, et assurer, si besoin, leur remise en état en cas de dysfonctionnements.

De son côté, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx s'engage à :

- accepter de faire faire un diagnostic de l'installation électrique des locaux précis où il effectuera son télétravail, par un prestataire du choix de SG PAM, aux frais de SG PAM. Le résultat du diagnostic sera transmis au salarié et à SG PAM par le prestataire.
- disposer d'une connexion internet haut débit (caractéristiques techniques et fournisseur d'accès à confirmer au Service Informatique pour validation)
- prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
- prévenir sans délai la société SAINT-GOBAIN PAM de toute panne, toute anomalie ou tout défaut de fonctionnement de ces matériels et équipements, en contactant le Support 4444 au 01-73-60-44-44;
- ne pas utiliser ces matériels et équipements à titre personnel ;
- restituer sans délai à la société l'ensemble des matériels et des équipements confiés en cas d'arrêt du télétravail.

M.S AP MA

Il/Elle reconnaît avoir reçu de la société SAINT-GOBAIN PAM la formation et les informations nécessaires à la bonne utilisation de ces équipements et matériels.

En contrepartie de l'ensemble des frais pouvant être exposés (notamment abonnement Internet, téléphone fixe, chauffage, électricité...), Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx percevra une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 € qui sera actualisée annuellement sur la base du pourcentage d'augmentation générale appliqué à SAINT-GOBAIN PAM.

Après une période de deux mois de télétravail, Madame, Monsieur xxxxxxxx fera le point avec le service des Ressources Humaines pour valider :

- que cette indemnité est une juste indemnisation des frais professionnels qu'il/elle expose dans le cadre de son activité de télétravail
- que le matériel remis par SG PAM est suffisant pour garantir un travail performant

Article 8 : Protection des données

Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx reconnaît avoir été informé(e) par la société SAINT-GOBAIN PAM des dispositions légales et des règles applicables au sein de celle-ci relatives à la protection des données et à leur confidentialité, en particulier celles posées par la « *Charte des utilisateurs des ressources informatiques et des réseaux de communication* », dont un exemplaire a été remis, pour information, à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx en même temps que le présent avenant à son contrat de travail. Les règles posées par cette charte s'appliquent à l'activité professionnelle exercée par Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx en télétravail. Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx reconnaît également avoir été informé(e) de toutes les conditions et restrictions à l'utilisation des équipements ou matériels informatiques, comme l'internet, et à l'interdiction de rassembler et diffuser des données illicites via internet.

Article 9 : Assurances

Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx s'engage à informer par écrit son assureur du fait qu'il/elle travaille à son domicile en télétravail, avec du matériel appartenant à son employeur, avec copie à celui-ci, et à remettre à l'employeur une attestation « multirisques habitation » couvrant son domicile. Les éventuels coûts d'assurances supplémentaires qui seraient engendrés par le télétravail seront pris en charge par la société SAINT-GOBAIN PAM, sous réserve qu'elle ait donné son accord préalable, sur présentation de justificatifs par Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx.

Article 10 : Règles en matière de sécurité

L'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail seront applicables à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx.

Comme indiqué dans l'article 7 du présent avenant, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx aura permis la réalisation d'un diagnostic de l'installation électrique des locaux où elle exercera son activité en télétravail. Dans l'hypothèse où une mise en conformité de l'alimentation électrique serait nécessaire dans ces seuls locaux, celle-ci sera soumise à validation du Service des Ressources Humaines qui désignera un prestataire pour réaliser les travaux et prendra en charge la facture. Selon la nature et le montant des travaux, la Direction des Ressources Humaines peut les refuser, auquel cas le présent avenant ne rentrera pas en vigueur et le télétravail sera remis en cause. La réception des travaux sera

10/23 MA

faite par SG PAM sous le format de son choix. SG PAM se réserve éventuellement la possibilité de faire faire une contre-visite par le prestataire ayant réalisé le diagnostic initial.

Une copie du document attestant la réalisation de cette mise en conformité sera transmise par SAINT GOBAIN PAM à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx.

Afin de vérifier le respect des dispositions légales et conventionnelles portant sur la santé et la sécurité au travail, un représentant de la société, un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les autorités administratives compétentes en la matière pourront avoir accès au domicile de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx.

Toute visite devra être préalablement notifiée à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, qui devra donner son accord préalable.

En cas de refus persistant du salarié (trois refus consécutifs) d'autoriser l'accès de son lieu de télétravail aux personnes ci-dessus mentionnées, l'employeur pourra décider de mettre fin à la relation de télétravail dans les conditions mentionnées à l'article 3 du présent avenant.

Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx sera, par ailleurs, autorisé(e) à solliciter une visite d'inspection par les personnes susvisées.

Il est rappelé à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx que, conformément à l'article L. 4122-1 du Code du travail, il lui incombe de prendre soin de sa santé, de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Article 11 : Déclaration d'accident du travail

L'accident qui surviendrait à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx sur le lieu convenu pour l'exercice du télétravail et pendant l'exécution du contrat de travail, sera présumé accident du travail, jusqu'à preuve du contraire :

- s'il se produit à xxxxxxxxxxx (adresse salarié(e))
- et s'il se produit entre xx h xx et xx h xx le(s) (jour(s) de télétravail)

Il appartiendra à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx d'en informer immédiatement Madame / Monsieur xxxxxxxxxxxxx et/ou le service des Ressources Humaines de la société SAINT-GOBAIN PAM afin qu'il/elle puisse procéder sans délai aux déclarations qui seraient nécessaires.

Article 12 : Situation juridique, droits et avantages individuels et collectifs pendant la période de télétravail

Durant la période de télétravail faisant l'objet de l'article 2 du présent avenant au contrat de travail, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx restera salarié(e) de la société SAINT-GOBAIN PAM. Il/Elle sera rattaché(e) administrativement à l'établissement Siège – Site de xxxxxxxxxx de la société SAINT-GOBAIN PAM et bénéficiera des mêmes droits et avantages individuels et collectifs, légaux et conventionnels, en particulier en terme de formation et d'évaluation professionnelle que ceux applicables aux salariés exerçant les mêmes activités travaillant dans les locaux de cet établissement, sous la seule réserve d'une éventuelle adaptation pour tenir compte des particularités du télétravail.

M.S HP MA

Pour l'exercice de ses droits collectifs, en particulier ceux liés à l'électorat et à l'éligibilité pour les élections professionnelles, Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx restera rattaché(e) à l'établissement précédemment mentionné.

Article 13 : Dispositions diverses

Les autres stipulations et clauses du contrat de travail de Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx non modifiées par le présent avenant au contrat de travail demeurent en vigueur pendant la période de télétravail, notamment celles relatives à l'obligation de confidentialité qui s'impose à Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx.

Fait en double exemplaire, à xxxxxxx, le xx xxxxxx 201x

PJ :

- *Fiche synthèse – Le Télétravail*
- *Arrêtés du 30 mai 2006 et du 15 juin 2006*
- *Articles du Code du Travail L1222-9, L1222-10 et L1222-11*
- *Charte des utilisateurs des ressources informatiques et des réseaux de communication* en vigueur au sein de la société
- *Ergonomie du poste de travail*

Mention manuscrite « *Lu et approuvé. Bon pour avenant au contrat de travail* », précédant les signatures des deux parties.

Madame, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx
Le salarié

xxxxxxxxxxxxxxxx
Responsable des Ressources Humaines

11/-13 HP MA